Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2016年6月8日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

「付加価値税法、特別消費税法、税務管理法」の修正・追加に関する税法政令案についての意見書

ベトナム日本商工会
会長

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2016年5月13日に受領いたしました「付加価値税法、特別消費税法、税務管理法」に修正・追加に関する税法政令案につきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただければ深甚です。

＜政令案第1条4項について＞
（規定）

"11. Export products being natural resources and minerals excavated but not processed into other products; export products being goods manufactured from natural resources and minerals with the gross value of the natural resources and minerals, plus energy costs, including the cost of fuel, power and thermal energy, accounting for 51% of the cost price or more.

The Ministry of Finance shall, as a lead agency, work with relevant agencies to provide guidance pertaining to the provisions of this paragraph."

輸出製品売上はゼロ%の付加価値税率が適用されるのが原則であり、非課税とすることで還付申請ができなくなる売上を作るべきではない。最終消費者ではない企業が付加価値税を負担する法規制を制定することは避けるべきである。

天然資源価格にエネルギーコストを加えた総額が原価の51%以上を占めていても、価値のある加工がベトナムにおいてなされていることも多くあり、51%の基準を妥当とする根拠がない。根拠がないにもかかわらずこのような基準で非課税売上を増やすべきではない。

鉄などの天然資源を加工して製品を作っている企業も数多くあり、こうした企業も対象に含められる可能性がある。最終消費者ではない企業が付加価値税を負担する可能性が大きく高まることとなる。

以上から、当該規定変更はすべきではなく、変更規定の削除を要望する。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

<政令案第1条7項について>

1 例外適用の許容

(規定)

1. Business entities paying value added tax via the invoice-based method of collection, in case the input value added tax is not fully deducted within the month (monthly filing) or quarter (quarterly filing), may carry forward the tax credit to the next cycle; in case of accumulation till the end of the tax cycle but value added tax not fully deducted still remains, the tax payer may choose to offset the non-deducted value added tax to deductible expenses when determining the earnings subject to corporate income tax payment.

上記の規定が企業活動に及ぼす影響は甚大であると理解している。したがって、上記の規定の適用に関し、一定期間の経過措置(例えば、2016年6月末までに控除しきれない仮払い付加価値税がある場合、同年12月末まで還付申請を行うことを許容する、など)を設けてもらいたい。

2 還付申請が認められる企業の要件の緩和

(規定)

2. Business entities are entitled to tax rebate for investment projects as described under:

a) New business entities as spinoff from an investment project that has completed business registration and registration to pay value added tax via the invoice-based method of collection, or oil exploration and development projects still in the development, non-operational phase, in case the development phase lasts for 01 year or longer, are entitled to value added tax rebate for the goods and services used for project development purposes by the year, except those referred to in (c) of this paragraph. In case the accumulated value added tax of the goods and services purchased for project development purposes is VND300 million or more, value added tax rebate shall be allowed.

上記の規定は、新しく設立された企業のうち、設立後一年の間に売上が計上されないものについては、付加価値税の還付申請を認めるものとなっていると理解している。他方、現実には、例えば、設立後一年以内に売上が計上されたものの、事業の初期段階ということで資金繰りに支障が生じている企業等もあることが推測される。したがって、かかる企業の資金繰りの改善のためにも、「一年」から「六ヶ月」とするなど要件の緩和をお願いしたい。

3 付加価値税還付申請の期間制限の削除

(規定)

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

- Investment projects of business entities that have not filed for value added tax rebate within 30 days since start of business activities, except for business entities starting to do business when the investment projects still have work in progress that is entitled to value added tax rebate for the non-deducted input value added tax of the investment projects of VND300 million or more.

「事業活動（business activities）を開始してから 30 日以内」という期間制限について、その内容が必ずしも明確でない（そもそも「事業活動の開始」とはどの時点を示しているのか不明確）。また、付加価値税の還付は、納税者の「権利」であり「義務」ではない。したがって、納税者の「権利」の行使に関して、かかる期間制限を設けるのは、適当ではないと考えられる。したがって、上記の規定の削除を要望する。

4 輸出加工企業（EPE）に対する売上

（規定）

Business entities are not entitled to tax rebate if goods and services bound for export are not actually exported in the designated customs jurisdiction under the Customs Law and its implementing documents.

上記の規定は、財・サービスが実際に輸出されていない場合、企業は付加価値税の還付申請を行うことができないことを規定していると理解する。他方、企業がＥＰＥに財・サービスを売り上げる場合等、財・サービスが「実際に（actually）」輸出されることがなくとも、輸出通関処理が行われる場合がある。このような場合（企業が、輸出通関処理を行い、ＥＰＥに財・サービスを売り上げる場合）については、仮払付加価値税の還付申請を行うことができる旨を明確に回答いただきたい。

5 事前還付における違反有無判定の時期、並びに事前還付適用要件

（規定）

The revenue service shall apply "rebate first, check later" for taxpayers manufacturing export goods who have not been in breach of tax and customs laws in two consecutive years, and taxpayers who are not among high-risk groups as defined by the Tax Administration Law.

上記規定における税法並びに関税法違反の有無は、税務調査時あるいは関税調査時の決定に基づいて判断されるという理解で正しいかどうかを確認して頂きたい。また、仮に違反があった場合、事前に還付されることはないものの、仮払付加価値税の還付申請自体は可能であることを確認して頂きたい。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

6 持分割合変更の定義

（規定）

4. Business entities paying value added tax via the invoice-based method of collection are entitled to value added tax rebate upon ownership change, business type conversion, acquisition, merger, division, spin-off, wind-up, bankruptcy, or termination of operation if value added tax excessive payment or non-deducted input value added tax exist.

上記規定における"Ownership change"とは、いかなる持分割合の変更（例えば 1%）を含むという理解で正しいかどうか確認して頂きたい。

<政令案第 4 条 1 項について>

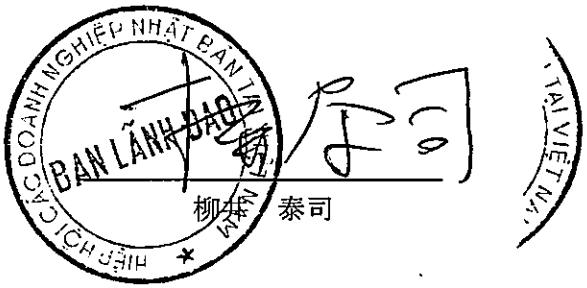
（規定）

Arrears that exist prior to July 1, 2016 that are not paid to the state budget by taxpayers, including arrears recollected following audit and inspection by relevant authorities, shall also be subject to late payment levies at the rate specified in this paragraph from July 1, 2016.

上記規定に関して、2016 年 6 月末までに税務調査が開始され、税務調査の決定書が 2016 年 7 月 1 日以降に発行される場合、1 日当たり 0.03%の遅延利息が適用されることを確認して頂きたい。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会 会長



柳井 泰司

写） 計画投資省 外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会